

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1559/2533

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน
จำกัด

โจทก์

พันตำรวจโทชาญชัย พุกกะพันธ์

ผู้ร้อง

นางกนก พุกกะพันธ์ กับพวก

จำเลย

นายदनัย กันเชียง ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดีและมีเหตุที่ศาลฎีกาจะกลับคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์และคำสั่งของศาลชั้นต้นได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 66)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่
26344,84868,90134,90135 และ 90136 แขวงบางซื่อเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พร้อมบ้านเลขที่ 1340 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 26344 โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สิน
ของจำเลยที่ 1 ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องอ้างว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึด
ไม่ใช่ของจำเลยที่ 1 แต่เป็นสินส่วนตัวของผู้ร้อง ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด ศาลชั้นต้น
สั่งรับคำร้องขัดทรัพย์สิน และพร้อมกันนั้นผู้ร้องยื่นคำร้องอ้างว่าทรัพย์สินพิพาทที่โจทก์นำ
ยึด ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีตีราคาทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
2,098,000 บาท โดยถือเอาตามจำนวนทุนทรัพย์สินที่ศาลชั้นต้นพิพากษา รวมทั้ง
ดอกเบี้ย แต่ตามราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดินนั้น ทรัพย์สินพิพาทมีราคาเพียง

940,000 บาท ขอศาลโปรดอนุญาตให้ผู้ร้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในการร้องขัด
ทรัพย์ตามราคาทุนทรัพย์ที่เจ้าพนักงานที่ดินประเมินไว้ ศาลชั้นต้นสั่งให้ผู้ร้องเสีย
ค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ตามคำร้องดังกล่าวไปก่อน ต่อมาศาลชั้นต้นนัดสืบพยานผู้
ร้อง ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องเสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีตีราคาไว้ภายใน 20 วัน ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่ง
ว่าเป็นอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาจึงไม่รับ ผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาล
ชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 35,37,38)

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว ผู้ร้องมิได้นำเงินค่าธรรมเนียมศาลมาวางตามที่ศาล
กำหนด จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้รับคำร้องไว้ก่อน และสั่งไม่รับคำร้องขัด
ทรัพย์ จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความที่ผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น
ที่ไม่รับอุทธรณ์นั้น ศาลมีคำสั่งไม่รับคำร้องขัดทรัพย์ไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีแล้ว
จึงไม่รับคำร้อง (อันดับ 41,43)

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 64,63)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้รอการขายทอดตลาดไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้รอการขายทอดตลาดไว้ในระหว่างฎีกา

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ